

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5850/2531

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นาย เฉลิม พล จันทร์ ตรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ระบุว่า บริษัทผู้เสียหายขอมอบอำนาจให้ อ. ะทำการแทนโจทก์ในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ รวมทั้งให้มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ด้วย ดังนี้ อ. จึงมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ หาเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายกรณีละเมิด

จำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีขาดอายุความ ธรรมดาหมดอายุความแล้ว จำเลยที่ 4 มิได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 มิได้ประมาทเลินเล่อ การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 80,320 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 5 ฎีกาเป็นข้อแรกว่า ตามหนังสือมอบอำนาจของ
โจทก์ระบุว่า ให้นายองอาจ อิทธินิติวุฒิเป็นโจทก์ฟ้องคดี เป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 อย่างชัดแจ้ง เพราะ
บทบัญญัติดังกล่าวระบุว่ามอบอำนาจให้เป็นผู้แทนเท่านั้น จะมอบอำนาจให้เป็นโจทก์
ไม่ได้ การมอบอำนาจของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะทำให้ผู้รับมอบอำนาจมี
อำนาจฟ้องคดีได้ พิเคราะห์แล้ว หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 มีความ
สำคัญว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าบริษัท
ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัดผู้เสียหาย ขอมอบอำนาจให้นายองอาจ อิทธินิติวุฒิ เป็น
โจทก์ฟ้องบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด เป็นจำเลยต่อศาลในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหาย
กรณีรถยนต์หมายเลข 30-1053 กรุงเทพมหานคร ชนถูกรถยนต์คัน 3 ง-1303
กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย ในการนี้ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้ง
ทนายความและให้มีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิ
เช่นการยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอม
ยอมความ การสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือในการขอให้
พิจารณาคดีใหม่ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 วรรคแรก
บัญญัติว่า คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะว่าความด้วยตนเอง และดำเนินกระบวนการพิจารณา
ทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของตน หรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียว
หรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตนก็ได้ วรรคสอง บัญญัติ

ว่าถ้าคู่ความทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดีผู้รับมอบอำนาจเช่น
ว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้ แต่ยอมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการ
พิจารณาได้ ดังนี้ เห็นว่าตามใบมอบอำนาจดังกล่าวเป็นการมอบอำนาจให้นายองอาจ
กระทำการแทนโจทก์ในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้รวมทั้งให้มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้อง
คดีได้ด้วย นายองอาจผู้รับมอบอำนาจจึงมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ได้โดยอาศัยใบ
มอบอำนาจดังกล่าว หาเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
60 ไม่"

พิพากษายืน

(ประเสริฐ บุญศรี-สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>